

Accordo sul trattamento dei dati personali

Modello di nomina e istruzioni al responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016 679.

Dati dell'accordo

Riferimento	Informazione da completare
Contratto principale	[Numero, data e progetto]
Titolare del trattamento	[Cliente, sede, dati fiscali e referente privacy]
Responsabile del trattamento	[Fornitore, sede, dati fiscali e referente privacy]
Durata	[Durata del servizio e periodo di restituzione o cancellazione]

Premesse e ruolo delle parti

Il Titolare determina finalità e mezzi essenziali dei trattamenti descritti nel presente accordo. Il Responsabile tratta i dati personali esclusivamente per conto del Titolare, nei limiti del contratto principale e delle istruzioni documentate. Il presente accordo integra il contratto principale e prevale per gli aspetti relativi ai trattamenti affidati.

1 Oggetto, natura e finalità

Elemento	Descrizione da completare
Servizi interessati	[Sviluppo, hosting, assistenza, migrazione, analisi o altro]
Operazioni	[Raccolta, consultazione, organizzazione, modifica, esportazione, cancellazione o altro]
Finalità	[Finalità operative definite dal Titolare]
Luoghi e sistemi	[Infrastrutture, Paesi e servizi cloud utilizzati]

2 Categorie di interessati e dati

Voce	Selezionare e specificare
Interessati	[Clienti] [dipendenti] [fornitori] [utenti] [cittadini] [altro]
Dati comuni	[Identificativi] [contatti] [account] [dati professionali] [log] [altro]
Categorie particolari	[Non previste / descrivere dati ex articolo 9]
Dati giudiziari	[Non previsti / descrivere dati ex articolo 10]
Volume e frequenza	[Occasionale / continuativo, quantità indicativa]

3 Istruzioni documentate

Il Responsabile tratta i dati soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche per eventuali trasferimenti verso Paesi terzi, salvo obblighi di legge applicabili. Se ritiene che un'istruzione violi la normativa, informa tempestivamente il Titolare e sospende l'attività interessata in attesa di chiarimenti, quando consentito.

4 Persone autorizzate e riservatezza

Il Responsabile consente l'accesso ai dati soltanto a persone autorizzate, istruite e vincolate alla riservatezza, secondo il principio di necessità. Mantiene aggiornate autorizzazioni e revoche e assicura una formazione adeguata ai compiti svolti.

5 Misure tecniche e organizzative

Il Responsabile applica misure adeguate al rischio e le riesamina nel tempo. Le misure effettivamente concordate sono descritte nell'Allegato A e possono comprendere controllo degli accessi, autenticazione forte, cifratura, backup, registrazione degli eventi, aggiornamenti, segregazione degli ambienti, procedure di ripristino e gestione degli incidenti.

6 Sub responsabili

Scegliere una modalità: [autorizzazione specifica preventiva] oppure [autorizzazione generale con obbligo di preavviso di almeno numero giorni]. Il Responsabile comunica identità, servizio, localizzazione e trattamento affidato. Impone al sub responsabile obblighi equivalenti e resta responsabile verso il Titolare dell'adempimento degli obblighi affidati.

7 Assistenza al Titolare

Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili, il Responsabile assiste il Titolare nel riscontro ai diritti degli interessati, nella sicurezza, nella notifica delle violazioni, nelle valutazioni d'impatto e nelle consultazioni preventive. Le modalità operative e gli eventuali costi ulteriori sono definiti nel contratto principale.

8 Violazioni dei dati personali

Il Responsabile informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro [numero] ore dalla conoscenza di una violazione. Comunica almeno natura dell'evento, dati e interessati coinvolti, possibili conseguenze, misure adottate e referente. Conserva le evidenze e collabora agli aggiornamenti, senza effettuare notifiche esterne salvo istruzione o obbligo di legge.

9 Restituzione e cancellazione

Alla cessazione dei servizi il Responsabile, su scelta del Titolare, restituisce o cancella dati e copie entro [numero] giorni, salvo obblighi di conservazione. La restituzione avviene nel formato [formato]. Le copie di sicurezza sono eliminate secondo il ciclo tecnico dichiarato e restano protette fino alla cancellazione.

10 Informazioni, verifiche e audit

Il Responsabile mette a disposizione le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto del presente accordo e consente verifiche ragionevoli del Titolare o di un soggetto indipendente incaricato. Salvo urgenze o richieste delle autorità, l'audit è richiesto con [15] giorni di preavviso, durante l'orario di lavoro e tutelando sicurezza e riservatezza di terzi.

11 Trasferimenti internazionali

Il Responsabile non trasferisce dati fuori dallo Spazio economico europeo senza istruzione documentata e senza una base conforme alla normativa applicabile. Nell'Allegato B sono indicati Paesi, fornitori, garanzie e misure supplementari eventualmente adottate.

12 Responsabilità e disposizioni finali

Le responsabilità economiche tra le Parti seguono il contratto principale nei limiti consentiti dalla normativa sulla protezione dei dati. Modifiche, contatti e istruzioni rilevanti devono risultare per iscritto. Per quanto non disciplinato si applicano il Regolamento UE 2016 679, la normativa nazionale e le clausole del contratto principale compatibili con questo accordo.

Allegato A Misure di sicurezza

Area	Misura applicata o riferimento
Accessi e autenticazione	[Ruoli, MFA, revoca, password]
Protezione dati e trasmissioni	[Cifratura, protocolli, dispositivi]

VA VA DIGITAL		va-digital.it +39 334 991 6514
Area	Misura applicata o riferimento	
Disponibilità e ripristino	[Backup, frequenza, test, RTO e RPO]	
Aggiornamenti e vulnerabilità	[Patch, scansioni, dipendenze]	
Log e monitoraggio	[Eventi registrati e conservazione]	
Incidenti e continuità	[Contatti, procedura e test]	

Allegato B Sub responsabili e trasferimenti

Fornitore	Servizio e dati	Paese	Garanzia o base
[Nome]	[Servizio e categorie]	[Paese]	[SEE, decisione, SCC o altra base]

Sottoscrizione

Per il Titolare	Per il Responsabile
Nome e ruolo: [dati] Data: [data] Firma: _____	Nome e ruolo: [dati] Data: [data] Firma: _____

Nota d'uso: compilare il modello in base ai trattamenti reali e verificare ruoli, misure, fornitori e trasferimenti con un professionista privacy. Non utilizzare l'accordo quando VA Digital opera come titolare autonomo e non tratta dati per conto del cliente.